

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 16/10/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processos: TC-018005.989.24-9; TC-018076.989.24-3.

Representantes: Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda; Cobrasin Brasileira de Sinalização e Construção Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Cubatão.

Responsável: Ademário da Silva Oliveira – Prefeito.

Assunto: Representações em face do edital do Pregão Eletrônico nº 90050/2024, Processo Administrativo nº 2445/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Cubatão, objetivando a prestação de serviços visando à obtenção de solução integrada, contemplando o fornecimento, implantação, locação e manutenção de sistemas para o Centro Operacional do Município - COC.

Regulamento Legal: Lei nº 14.133/21.

Valor Estimado: R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogados: Flávia Isabela Rodrigues (OAB/SP 490.611); Maria Esther Miwa Neves (OAB/SP 179.668); Rogério Molina de Oliveira (OAB/SP 156.107); Gilberto do Nascimento e Silva (OAB/SP 341.673)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO SOLUÇÃO INTEGRADA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA O CENTRO OPERACIONAL. INCONGRUÊNCIA E FALTA DE INFORMAÇÕES. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. MODELO DE PROPOSTA. CORREÇÕES DETERMINADAS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. MULTA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1.1. Trata-se de representações de **BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA** e **COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90050/2024,

promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, objetivando a prestação de serviços visando à obtenção de solução integrada, contemplando o fornecimento, implantação, locação e manutenção de sistemas para o Centro Operacional do Município - COC.

A sessão de abertura do certame está marcada para ocorrer no dia 30/08/2024.

1.2. A Representante **Brasiluz Eletrificação e Eletrônica LTDA.** critica os seguintes aspectos do edital:

- a)** Exigência de comprovação de vínculo do profissional na data da entrega dos envelopes;
- b)** Indevida exigência de CAT para a comprovação da capacidade técnico-operacional;
- c)** Exigência de prova de capacidade técnica referente a parcela de baixa relevância no contexto do objeto (Instalação e Manutenção de Sistema de Gestão de Alarmes de Intrusão), representando apenas 1,38%;
- d)** Exigência de que a empresa contratada esteja credenciada e regularizada junto à ANATEL, apresentando licenças específicas como SCM (Serviços de Comunicação Multimídia) e SLP (Serviço Limitado Privado).

1.3. A Representante **Cobrasin Brasileira de Sinalização e Construção LTDA**, por sua vez, aponta o descumprimento de determinações deste E. Tribunal no julgamento da versão pretérita do edital (TC-012904.989.24-1), notadamente em relação aos requisitos de qualificação técnica, cronograma de execução e condições de pagamento.

1.4. Nestes termos, requereram a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.5. O presente expediente foi distribuído à minha relatoria por conexão da matéria com as tratadas nos processos TC-021744.989.23-7 e TC-012904.989.24-1, cujo julgamento do último, em Sessão Plenária de 31/07/2024, resultou nas seguintes determinações à Prefeitura Municipal de Cubatão, em caso de relançamento do certame: **1)** revisar os critérios de qualificação técnica, adequando-os às previsões da Lei Federal nº 14.133/2021 e às Súmulas deste Tribunal; **2)** revisar o cronograma físico financeiro; **3)** fixar prazo máximo para implantação da solução; **4)** segregar no modelo de proposta o valor referente ao serviço de implantação; **5)** fixar prazo para a execução dos serviços de locação, suporte técnico e manutenção da solução ofertada.

1.6. Diante da existência de questões suficientes para a intervenção desta E. Corte, a matéria foi submetida ao Tribunal Pleno na sessão de 28/08/2024, ocasião em que foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO** para a apresentação de alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações constantes da representação e demais aspectos, juntamente com os elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos.

1.7. Notificada a Administração da Municipalidade apresentou justificativas e documentos (eventos 29 e 31 do TC-018005.989.24-9 e 31 e 33 do TC-018076.989.24-3).

1.8. **Unidade de Engenharia** da Assessoria Técnico-Jurídica (evento 44.1 do TC-018005.989.24-9 e do TC-018076.989.24-3), com endosso da

Chefia da Assessoria Técnica (evento 44.2 do TC-018005.989.24-9 e do TC-018076.989.24-3), manifestou-se pela procedência parcial das representações.

1.9. Ministério Público de Contas (evento 49 do TC-018005.989.24-9 e do TC-018076.989.24-3) emitiu parecer pela procedência parcial das representações, com proposta de recomendações e aplicação de multa.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 16/10/2024
TC-018005.989.24-9
TC-018076.989.24-3

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representações de **BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA** e **COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90050/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, objetivando a prestação de serviços visando à obtenção de solução integrada, contemplando o fornecimento, implantação, locação e manutenção de sistemas para o Centro Operacional do Município - COC.

2.2. Início pelas críticas que recaem sobre cláusulas que já constavam na versão anterior do ato de convocação e não foram objeto de questionamentos, na época, ocorrendo, assim a preclusão.

De acordo com o entendimento que se consolidou neste Tribunal sobre a matéria, a análise de novas impugnações incidentes sobre edital já submetido a exame prévio nos termos do artigo 113, §2º da Lei 8.666/93 e do artigo 171, §1º da Lei 14.133/21, apenas seria admissível se estas recaíssem sobre novidades substantivas não contempladas nas versões anteriores.

2.3. Assim, a exigência de comprovação de vínculo de profissionais na fase de habilitação já se encontrava na versão anterior do instrumento convocatório, analisado por este Tribunal, nos mesmos termos apresentados no edital ora criticado, não tendo sido questionado na época, ocorrendo, neste caso, sua preclusão.

2.4. No mesmo sentido, a crítica quanto à requisição de registro na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), com apresentação das licenças de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço Limitado Privado (SLP), haja vista que referida exigência também já se encontrava na versão anterior do instrumento convocatório, nos mesmos termos constante no edital ora criticado, não tendo sido questionado no momento oportuno, ocorrendo, também neste caso, sua preclusão.

2.5. Por outro lado, tendo em vista que foram observadas alterações ou cumprimento apenas parcial de determinação do Tribunal, incidentes sobre os requisitos de qualificação técnica, os questionamentos relacionados à requisição de Certidão de Acervo Técnico (CAT) com Atestado de Capacidade Técnica para comprovação de qualificação técnico-operacional se mostram procedentes.

Há constatação da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica, de que na versão anterior¹ do edital, havia exigência semelhante à ora requisitada no subitem 7.3.3.², relacionada à Certidão de Acervo Técnico (CAT) com Atestado de Capacidade Técnica, para comprovação de qualificação técnico-operacional, que foi questionada e considerada procedente, tendo sido determinada sua revisão, para adequar-se à legislação e jurisprudência deste Tribunal de Contas.

Dessa forma, deve a Administração retificar o subitem 7.3.3., limitando-se a exigir, para fins de qualificação técnico-operacional, Certidão de Acervo Técnico-Operacional, emitida pelos conselhos regionais, ou, atestados

¹ • Atestados de Capacidade Técnica-Operacional:

Apresentação de atestados de capacidade técnica CAT devidamente registrado no órgão competente fiscalizador CREA emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a execução de forma satisfatória, a prestação de serviços com as características e quantidades mínimas solicitadas dos itens de maior relevância para o projeto descritas abaixo e na tabela.

² 7.3.3 Certidão de Acervo Técnico (CAT):

- A empresa deve apresentar CAT com Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) emitidas por Responsável Técnico que se enquadre neste Termo de Referência, comprovando a execução de forma satisfatória, a prestação de serviços listadas abaixo:

fornecidos por pessoa física ou jurídica (pública ou privada), observando o inciso II, do art. 67, da Lei nº 14.133/2021.

Deve, ainda, observar o inciso I, do art. 67, da Lei nº 14.133/2021, caso considere necessária a exigência de Certidão de Acervo Técnico-Profissional (CAT), para fins de qualificação técnica profissional, prevendo a possibilidade de requisição de “Atestado de Responsabilidade Técnica” do profissional, e não da empresa, conforme destacou a Assessoria Técnica especializa em sua manifestação, não podendo exigir atestado de capacidade técnica em conjunto com a CAT ou o ART.

2.6. Também se mostram procedentes as críticas que recaíram sobre a impossibilidade de comprovação da qualificação técnico-operacional por meio da apresentação de atestados, em alternativa à Certidão de Acervo Operacional (CAO).

A Unidade de Engenharia observa que a exigência constante do subitem 7.3.5. (CAO) do Termo de Referência não constava da versão anterior do edital e que sua redação não observa o inciso II³ do art. 67, da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a Administração deve complementar o item criticado, possibilitando também a apresentação de atestados, além das certidões (CAO), nos termos da Lei.

2.7. Há procedência, ainda, na insurgência relacionada à requisição de qualificação técnica expressa de forma genérica e subjetiva, diante da exigência de comprovação da execução de forma “satisfatória”.

³ II - certidões ou **atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei; (Grifei)

Assim, o edital deve ser revisto, com a exclusão de termos subjetivos, para que seja assegurada a isonomia entre os licitantes e a objetividade no julgamento do certame.

2.8. Quanto ao questionamento referente às parcelas de maior relevância se mostra parcialmente procedente.

Conforme destacado pela Assessoria Técnica especializada em seu parecer, no edital anterior havia a presença de exigência semelhante, no entanto, não houve crítica direcionada especificamente à Instalação e Manutenção de Sistema de Gestão de Alarmes de Intrusão. A crítica na ocasião foi direcionada à exigência de, praticamente, a totalidade das atividades objeto do certame, que não estaria de acordo com as Súmulas nº 23 e 30.

Na decisão foi determinada a revisão do item, para que a exigência de comprovação fosse restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, em observância à previsão do §1º, art. 67, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Da análise empreendida pela Assessoria Técnica, é possível observar que a Administração cumpriu apenas parcialmente ao determinado, haja vista que a exigência de comprovação dos requisitos de qualificação técnica contempla itens de baixa relevância financeira, sem o devido esclarecimento técnico sobre sua imprescindibilidade.

Há constatação da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnica, de que “o determinado no voto não foi adequadamente atendido, uma

vez que foram incluídos itens de baixa relevância financeira⁴, sem o devido esclarecimento técnico acerca de sua imprescindibilidade”, embora tivesse oportunidade, a Representada não apresentou elementos técnicos aptos a comprovar a complexidade do item “Instalação e Manutenção de Sistema de Gestão de Alarmes de Intrusão” que justificassem sua relevância técnica, limitando-se a apresentar alegações genéricas, que não se relacionam especificamente ao referido serviço.

Registrou que “foram excluídas, em grande parte, as parcelas relacionadas a equipamentos, como “Mini Rack de Parede 8U X 470mm”, “Switch POE 4, 8 e 16 Portas Gigabit”, “Caixa de Proteção para Equipamentos Completa”, “Roteador com Firewall”, “Nobreak UPS Senoidal 1200 4BS/2BA Universal Bivolt 4420”, dentre outros, permanecendo, praticamente, todas as demais parcelas relacionadas às atividades a serem executadas, o que incluirá, indiretamente, experiência na instalação e manutenção de diversos equipamentos, inclusive os relacionados à rede”.

Complementou, que houve, ainda, a inclusão, no item 7.3.5 do Termo de Referência (“Certidão de Acervo Operacional - CAO”), de mais 2 (duas) parcelas de relevância a serem comprovadas (“Execução, Instalação e Treinamento de sistemas de segurança eletrônica” e “Execução, Operação, Treinamento de sistemas de vídeo”), exigência que não constava no edital anterior e não apresenta justificativa consistente apta comprovar a relevância técnica da parcela treinamento ou da parcela que contém a respectiva atividade.

Destacou que o instrumento convocatório “não informa os valores estimados para a maioria das parcelas de relevância fixadas para comprovação de capacidade técnica, em especial aquelas relacionadas à prestação de serviços, como “Instalação, Manutenção e Suporte Técnico a sala Monitoramento CCO”, “Instalação, Manutenção e Suporte Técnico de Redes”,

⁴ “Instalação e Manutenção de centrais alarmes e câmeras de vídeo monitoramento” (1,04%) e “Instalação e Manutenção de Sistema de Gestão de Alarmes de Intrusão” (1,38%).

“Instalação, Manutenção e suporte técnico em software de LPR”, dentre outras atividades”.

Assim, exceto em relação à atividade “*NRV – Network Video Recorder*”, que está tecnicamente justificada no Termo de Referência, o edital demanda revisão, devendo a Administração rever as parcelas de relevância justificando adequadamente as exigências, especialmente aquelas sem relevância financeira significativa, e revise as requisições de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional, limitando-se a exigir a documentação pertinente a cada uma delas, a fim de dar integral cumprimento ao prescrito no §1º, art. 67, da Lei Federal nº 14.133/2021, que prescreve, para a documentação tanto profissional quanto operacional, que a exigência de comprovação será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, bem assim às Súmulas nº 23, 24 e 30 deste Tribunal e Resolução CONFEA nº 1.137/2023.

2.9. Quanto às disposições conflitantes entre o cronograma físico-financeiro e o cronograma de execução, também neste quesito as alterações promovidas pela Prefeitura de Cubatão não se mostraram suficientes, especialmente em relação ao modelo de proposta, onde ocorreu pequena alteração na denominação dos itens.

A Assessoria Técnica especializada constatou que “as despesas especificadas por atividade (“Despesas Contínuas” e “Despesas Imediatas”) no item 9 do Termo de Referência não correspondem totalmente às atividades descritas no Modelo de Proposta Comercial, diminuindo a transparência dos valores contratados e não garantindo que, em uma eventual prorrogação contratual, o valor pago será apenas aquele caracterizado como de natureza continuada. O Modelo de Proposta Comercial apresentado no edital não assegura a transparência necessária e dificulta a gestão do contrato por parte da Administração”.

Dessa forma, a Administração da Municipalidade deve revisar o modelo de proposta, a fim de contemplar todas as atividades a serem executadas, com a segregação daquelas de natureza continuada das demais.

2.10. Por fim, constatado que houve descumprimento de determinação do Tribunal, nos termos do §1º do art. 104, da Lei Complementar nº 709/93, proponho aplicação de multa de 250 (duzentas e cinquenta) UFESPs ao responsável, Sr. Ademário da Silva Oliveira, Prefeito do Município de Cubatão.

2.11. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/2021, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO** que, na hipótese de relançamento do certame, retifique o edital de modo a: 1) retificar o subitem 7.3.3., excluindo a exigência de certidão de acervo técnico profissional (CAT) para comprovação da qualificação técnica operacional; 2) possibilitar a apresentação de atestados, além das certidões de acervo operacional (CAO); 3) excluir termos subjetivos, assegurando a isonomia entre os licitantes e a objetividade do certame; 4) rever as parcelas de relevância justificando adequadamente as exigências, especialmente aquelas sem relevância financeira significativa, e revise as requisições de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional, se limitando a exigir a documentação pertinente a cada uma delas, a fim de dar integral cumprimento ao prescrito no §1º, art. 67, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem assim às Súmulas nº 23, 24 e 30 deste Tribunal e Resolução CONFEA nº 1.137/2023; 5) revisar o modelo de proposta, a fim de contemplar todas as atividades a serem executadas, com a segregação daquelas de natureza continuada das demais.

Meu voto propõe, ainda, aplicação de multa de 250 (duzentas e cinquenta) UFESPs ao responsável, Sr. Ademário da Silva Oliveira, Prefeito do Município de Cubatão, em virtude de descumprimento de determinação deste Tribunal.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro